

SCHRIFTSÄTZE · 14.12.1999

Berufungsschriftsatz – McDonald's

ART	GERICHT	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	Das Berufungsgericht Paris	14.12.1999	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Erwiderungsschriftsatz von McDonald's France — Berufungsgericht Paris · 14. Dezember 1999

Überblick: Erwiderungsschriftsatz, eingereicht für die Gesellschaft McDonald's France, Berufungsbeklagte, bei der 16. Kammer A des Berufungsgerichts Paris, gegen Bernard Collorafi und die Gesellschaften SEBOL, B & O und Les Pins, Berufungskläger.

Das Wesentliche

McDonald's erinnert daran, dass das Gericht mit Urteil vom 9. Dezember 1998 über die Unzulässigkeit der Anträge auf Umqualifizierung der Verträge in gewerbliche Mietverträge und auf Nichtigkeit entschieden habe, sodass der Rahmen des Rechtsstreits nunmehr streng vertraglich sei. Die Gesellschaft beruft sich auf den Grundsatz des Verbots der Kumulierung der Haftungsarten und macht geltend, dass die Anträge der Berufungskläger, die sich auf mehr als 68 Millionen Francs belaufen, hypothetisch, widersprüchlich und mit der Natur der Beziehungen zwischen den Parteien unvereinbar seien. Der Schriftsatz erinnert an die drei streitigen Verträge: August 1987 (Antibes 1, mit Eintritt von SEBOL), 9. Oktober 1996 (Antibes Nord, B & O) und 18. Juni 1997 (Antibes Ouest, Les Pins), die jeweils eine Klausel 4.1 enthalten, die jede Garantie für den Wert oder die Rentabilität des Geschäftsbetriebs ausschließt. Collorafi wird die Verbreitung der Verfahrensunterlagen auf mehreren Internetseiten vorgeworfen.

Tragweite

Aus diesen Gründen beantragt McDonald's die Abweisung der Berufungskläger, die Bestätigung des Urteils des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998 und eine Verurteilung in solidum zu 200.000 F nach Artikel 700 des NCPC.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/berufungsschriftsatz-mcdonalds-erwiderung-collorafi-paris-1999/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.